

刑法
No412

共通問題 H29-14

(配点：2)

月 日

月 日

犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 犯人の親族が当該犯人の利益のために犯人蔵匿罪を犯したときは、当該親族に対する刑は減軽しなければならない。

イ. 犯人隠避罪の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」には、犯人として既に逮捕・勾留されている者は含まれない。

ウ. 証拠隠滅罪の「他人の刑事事件」は、犯人蔵匿罪と異なり、罰金以上の刑に当たる罪に限られない。

エ. 証人等威迫罪の「威迫」は、相手と面会して直接なされる場合に限られ、文書を送付して相手にその内容を了知させる方法によりなされる場合を含まない。

オ. 犯人が自己の刑事事件の裁判に必要な知識を有する証人を威迫した場合、証人等威迫罪が成立する。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ オ

No.412	犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪	正答率
共通H29-14	正解	81%
	5	

ア 誤っている

105条。103条及び104条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。すなわち、犯人蔵匿等罪（103条）又は証拠隠滅等罪（104条）を親族の利益のために犯した場合の特例は、刑の裁量の免除であって、必要的減軽ではない。

イ 誤っている

最決平元.5.1（百選Ⅱ122事件）。判例は、「隠避」の意義が争われた事案において、「同条にいう『罪ヲ犯シタル者』には、犯人として逮捕勾留されている者も含まれ、かかる者をして現になされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為も同条にいう『隠避』に当たる」としている。その理由として、判例は、「刑法103条は、捜査、審判及び刑の執行等広義における刑事司法の作用を妨害する者を処罰しようとする趣旨の規定である」ということを挙げている。

ウ 正しい

104条。他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。103条が、「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は」と規定し、被蔵匿者を「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に限定しているのとは異なり、104条は、刑事事件に関する証拠を隠滅等の対象にしており、罰金以上の刑に当たる罪に限定していない。

エ 誤っている

最決平19.11.13。判例は、「威迫」の意義が争われた事案において、本条にいう「威迫」には、「不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法による場合が含まれ、直接相手と相対する場合に限られるものではない」としている。

オ 正しい

105条の2。自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。本罪の保護法益は、刑事司法作用と証人等事件関係者の自由・安全である。そして、明文上、自己の刑事被告事件についても証人威迫罪が成立する。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢5となる。